



66455667 La Ley y Las Resoluciones Judiciales

Intro, Al Derecho (Universidad Tecnológica de Honduras)



Scan to open on Studocu

“LA LEY Y LAS RESOLUCIONES JUDICIALES” RELACIONES ENTRE LA LEY Y LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Si examinamos la relaciones que pueden existir entre las resoluciones judiciales y la ley, encontraremos que son de tres clases: a) Resoluciones basadas en la ley; b) Resoluciones en ausencia de la ley, y c) Resoluciones en contra de la ley.

Trataremos del primer grupo, es decir de las que se fundan en la ley. Tal grupo es el que fundamentalmente interesa desde el punto de vista de la interpretación, ya que, como antes dijimos esta última supone la existencia de un precepto por interpretar. Cuando falta la ley, relativamente a una cuestión concreta, no se habla de interpretación, si no de integración.

Cuando un caso concreto esta previsto por la ley, ¿Cómo debe proceder el órgano jurisdiccional?...

El anterior interrogante se contesta diciendo que el juez esta sujeto a la ley. Las razones de tal sujeción son, según Reichel, las siguientes:

- a) La misión de los jueces y tribunales consiste en la aplicación del derecho objetivo a casos singulares. Ahora bien: cuando la ley existe, deben los órganos jurisdiccionales sujetarse a ella.
- b) Como el fin próximo del derecho es el orden, y el mejor modo de asegurar. Este consiste en dar a los preceptos jurídicos la claridad, fijeza y permanecía de las leyes escritas., tales leyes deberán ser fielmente respetadas por los tribunales.
- c) A la idea de orden se encentra íntimamente enlazado el principio de la publicidad del derecho. En la medida posible, debe este ser conocido por todo el mundo, y el mejor modo de darlo a conocer es escribirlo.
- d) El derecho a de ser igual para todos. Se formula por medio de preceptos escritos, que todo el mundo puede conocer y que a todos se aplican sin distinción de personas.
- e) Otro postulado del derecho es la unidad. Pero el consuetudinario tiende a cambiar en cada región. La exigencia de unidad es una razón que justifica el sometimiento del juez a las leyes debidamente promulgadas.
- f) El respeto a la ley, por parte de los jueces, es, por ultimo, la mejor garantía de la libertad verdadera. El ciudadano no debe quedar expuesto al capricho y la arbitrariedad, sino sometido a una justicia firme que se administre de acuerdo con principios oficialmente establecidos y claramente identificables.

EL SENTIDO DE LA LEY Y LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR

Cuando hay ley aplicable a un caso concreto, deben los jueces y tribunales sujetarse a ella.

La interpretación es tarea anterior al acto por el cual el derecho objetivo es aplicado.

El problema central de la teoría de la interpretación estiba en saber que debe entenderse por sentido de los textos. Apartándonos en este punto de camino seguido por Gény y la Escuela de la Exegesis, pensamos que el sentido de la ley no es la voluntad del legislador. Si la doctrina a que aludimos fuese correcta, habría que admitir que en todos aquellos casos en que no es posible descubrir tal voluntad, no hay interpretación jurídica.

Querer (en sentido psicológico) puede sólo un ser consciente y pensante: pero el legislador, como mera personificación, no reúne esas cualidades. Lo que puede ser considerado como su voluntad, en la esfera psicológica, es a lo sumo una especie de resultante de los esfuerzos entrecruzados de los individuos que accidentalmente toman parte en la tarea legislativa.

La ley es voluntad general, no la voluntad de un solo cuerpo gubernativo, imperial o nacional. Lo que haya pensado Franz Klein al elaborar su proyecto de ley sobre procedimiento civil, o Eugenio Huber al redactar la ley civil, es indiferente para la jurisprudencia. Su consulta es muchas veces de gran utilidad, mas no en cuanto eventualmente permiten conocer la voluntad de los redactores de la ley, sino en cuanto pueden ayudar al descubrimiento del sentido objetivo de la misma. Por otra parte, urge distinguir el propósito del legislador de expresar algo legalmente, y lo expresado a través de la formula que emplea.

La regla de derecho no es expresión de una voluntad, sino de una deber, cuyo nacimiento se encuentra condicionado por la realización de un supuesto jurídico; la regla jurídica una vez formulada, no implica un querer, sino una obligación, pues, de lo contrario, no seria norma autentica.

Además, los textos legales constituyen la expresión oficial del derecho. Si este principio se admite, habrá que aceptar que los elementos extraños a la formula solo pueden ser tomados en cuenta como auxiliares de la tarea interpretativa, a fin de descubrir el sentido de la ley, pero nunca como datos capaces de determinar una corrección o modificación de esta.

LA PLENITUD HERMETICA DEL ORDEN JURIDICO

Quiere expresarse que no hay situación alguna que no pueda ser resuelta jurídicamente, esto es, de acuerdo con principios de derecho. Se ha sostenido que en todos aquellos casos en que no existe ser resuelta de acuerdo con la regla de que todo aquello que no está ordenado, está permitido. Tal doctrina conduce en línea recta a la negación de las "lagunas". Nos basaremos en el famoso estudio de Zitelmann.

Toda controversia sometida a la decisión de un tribunal, dice Zitelmann, debe ser resuelta, y resuelta jurídicamente. Desde este punto de vista se llega siempre a la conclusión de que el derecho carece de lagunas, porque los vacíos que la ley deja deben ser llenados por el juez, no de manera arbitraria, sino por aplicación de principios jurídicos. O expresado en otro giro: si en la ley hay lagunas, en el derecho no puede haberlas.

Para mayor claridad, examinaremos algunos de los ejemplos que propone Zitelmann.

Según el anterior Código de Comercio alemán, considerábase como rechazada la propuesta de contrato entre presentes de no haber ausentes se concedía cierto plazo. Se pensó que en el citado Código había una laguna, por lo cual, al promulgarse el nuevo, se declaró que la aceptación de una propuesta por teléfono debía regirse por la misma que se aplica a los contratos entre presentes.

Pero en opinión de Zitelmann, no había en aquel Código una laguna auténtica, porque un contrato celebrado por teléfono entre una persona que se encuentra en Berlín y otra que se halla en Bonn, es incuestionablemente contrato entre ausentes.

De Aquí que, cuando un juez declara que hay en el caso una laguna, y que debe aplicarse la norma que rige el envío de la cosa de una ciudad a otra, no llena realmente un vacío, sino que deja de aplicar el derecho positivo y formula una nueva norma, que considera más justa.

Hay situaciones en las cuales la ley permanece deudora de una respuesta, porque establece una regla general y deja son determinar algunos puntos, lo que obliga al juez a efectuar tal determinación, ya que, de lo contrario, no podría aplicar dicha regla.

Después de citar gran número de ejemplos, llega Zitelmann a la conclusión de que, cuando las lagunas se habla, hay que distinguir dos casos: el primero está constituido por la substitución de una regla legal por un principio de decisión que considera más justo; el segundo se presenta cuando la regla es más o menos indeterminada.

Advierte el famoso jurista que, en cualquiera de estos extremos, la tarea del juez no se reduce a efectuar una serie de operaciones lógicas, sino que sus decisiones descansan, en su mayor parte, sobre juicios de valor.

El juez tiene que ponderar las diversas posibilidades de aplicación a fin de encontrar la más conveniente. “Tratándose de las lagunas de la primera especie, el jurista se encuentra más ligado. No tiene en absoluto, con relación a las segundas, para que considere su deseo de modo no podría, en resumidas cuentas, dar una decisión”.

Hecho el resumen que precede podemos ya preguntarnos si existen realmente lagunas. Pensamos que la respuesta debe ser: el derecho carece de ellas; la ley las tiene necesariamente. Pero surge un nuevo interrogante: ¿Cuáles son las verdaderas lagunas?... para proceder metódicamente, trataremos de responder a esta pregunta en relación con los dos casos de que habla Zitelmann.

Refiramos primeramente a que la ley ofrece una solución general que no se adapta bien a todas las situaciones, que abarca, de modo que la aplicación del precepto a alguna o algunas de ellas, aparece ante el juez como una injusticia.

Solo nos queda por examinar la tesis de que, cuando un hecho no está previsto, siempre es posible resolverlo por aplicación de la regla: lo que no está prohibido está permitido.

Pensamos que el error de Zitelmann y Kelsen estriba en creer que dicha regla es un precepto positivo, como cualquiera de las disposiciones que forman parte de un ordenamiento legal. La prueba está de que no se trata de una norma, sino de un juicio enunciativo. Decir que una conducta “no está jurídicamente permitida”, ya que “lo no jurídicamente prohibido” es lo “jurídicamente permitido” así como “lo no permitido jurídicamente” es lo “jurídicamente prohibido”. Además el citado principio no nos permite resolver, en cada caso, si una conducta está prohibida o no prohibida ya que tal determinación depende de las determinaciones de derecho en vigor. Algunas veces, el autor de la ley establece la regla de que “lo que no está expresamente prohibido está implícitamente permitido”; otras, por el contrario, declara que “lo que no está expresamente permitido está implícitamente permitido”.

Estas reglas no se confunden con los axiomas “lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido” y “lo que no está jurídicamente permitido está jurídicamente prohibido”, porque los segundos no son normas sino proposiciones analíticas que expresan la identidad de lo “no prohibido”, con “lo permitido” y de lo “no permitido” con “lo prohibido”. Aquellos tienen el carácter de principios de la ontología formal del derecho; estas son reglas positivas de interpretación de un determinado material jurídico, aplicables dentro de ciertos límites, y solamente a ciertas ramas del derecho.

GLOSARIO

Resoluciones jurídicas: acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas.

Precepto: Mandato que el superior hace observar al inferior.

Órgano jurisdiccional: Es la unión de un elemento personal, otro material y otro funcional.

Hermética: Impenetrable, incomprensible o cerrado.

Estriba: Fundamentarse o tener su origen una cosa en otra.

Axiomas: Es una premisa que se considera evidente y es aceptada sin requerir una demostración previa.

VENUSTIANO CARRANZA



Presidente de la República, nacido en Cuatrociénegas, Coahuila. Hizo estudios en el Ateneo Fuente de Saltillo, y en la Escuela Preparatoria de la ciudad de México. Inició su carrera política como presidente municipal de su pueblo natal, primero en 1887 y por segunda vez desde 1894 a 1898.

Fue diputado local; suplente de diputado federal y senador propietario por su estado, y gobernador interino del mismo en 1908.

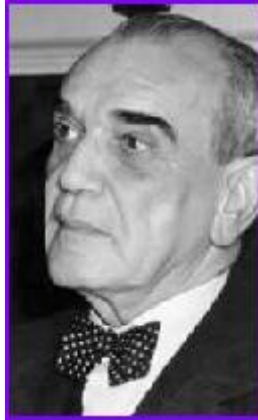
Francisco I. Madero le designa en su gabinete, formado en Ciudad Juárez, ministro de Guerra y Marina. Ocupa el Gobierno de Coahuila, y a la muerte de Madero formula el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, en el que se desconocía a Victoriano Huerta y a los Poderes Legislativo y Judicial.

Proclamado Primer Jefe del Ejército Constitucionalista (llamado así por defender a la Constitución de 1857), inicia su marcha a Sonora. Cruzó el Bolsón de Mapimí y el estado de Chihuahua, iniciando después la marcha hacia el sur.

se cesó a Francisco Villa como jefe de la División del Norte, y como primer jefe Venustiano Carranza. La batalla de Celaya, ganada a Villa por Obregón, permitió el regreso del primer jefe a la ciudad de México. Convocó en 1916 a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. Reunido en Querétaro el 1 de diciembre de 1916, cerró sus sesiones el 31 de enero de 1917, y el 5 de febrero se proclama la Carta Magna de 1917.

El primer jefe del Ejército Constitucionalista demostró su preocupación por dos problemas fundamentales: el de petróleo y el agrario... La Ley de 6 de enero de 1915 es sin discusión el paso legislativo de mayor trascendencia en materia agraria... esta Ley marca el principio de lo que se ha convenido en llamar la Reforma Agraria Mexicana..."

Adolfo Ruíz Cortines



Presidente de la República en el periodo del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958.

Nació en el estado de Veracruz el 30 de diciembre de 1890.

En enero de 1940, fue nombrado Secretario de Gobierno.

El 10 de diciembre de 1940 el general Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de la República y designó a Miguel Alemán Secretario de Gobernación, y éste, por su parte, nombró a Ruíz Cortines Oficial Mayor en dicha secretaría, donde laboró hasta el 20 de abril de 1944.

Subiendo peldaños en el campo de la política, llegó a ser gobernador de su estado natal tomando posesión del cargo el 10 de diciembre de 1944. Se ganó la aceptación de la gente veracruzana por su gran calidad humana.

Como gobernador realizó varias acciones en favor del estado:

- Nacieron las juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material.
- Nació el Departamento para Estudios Técnicos y el Departamento de Antropología.
- Se formó el sistema de riego en La Esperanza, la Comisión de Zonificación y Planificación del Estado.
- Reglamentó los fraccionamientos urbanos.
- Creó plazas de agrónomos regionales.
- Propuso reformar la Constitución local para que la mujer participara en la función electoral y municipal.
- Pacificó el campo veracruzano.
- Construyó escuelas y caminos.

El 14 de octubre de 1951, Ruíz Cortines se convirtió en el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Su lema de gobierno fue Austeridad y Trabajo.

Durante su gestión como Presidente de la República se aceleró el reparto agrario, entregando un total de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos y ejidatarios del país.

- Fundó el Patronato del Ahorro Nacional.
- Creó el Programa de Bienestar Social Rural para mejorar las condiciones de vida de la población rural del país.
- Expropió latifundios extranjeros en Sonora, Chihuahua y Coahuila, por medio de arreglos satisfactorios y cubriendo rigurosamente las indemnizaciones legales.
- Estableció precios de garantía para las cosechas y el seguro agrícola. Con esas medidas logró el aumento de la producción y la estabilidad de los precios.

Muere en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1973, a la edad de 83 años.

Carlos Salinas de Gortari

**Presidente de la República**

Duración del mandato: 01 de Diciembre de 1988 - 01 de Diciembre de 1994

Nacimiento: México D.F. , 03 de Abril de 1948

Partido político: PRI

Profesión: Economista

Dimitió en 1981 para dirigir la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, y una vez nombrado éste como presidente, le sucedió en el cargo de Secretario de Planificación y Programación Económica.

A Salinas se le atribuyó la rehabilitación de la Secretaría,

pero con la grave depresión económica que padecía México, el programa de austeridad que había diseñado provocó numerosos problemas políticos y sociales.

Es autor de varias publicaciones entre las que destaca su libro "Producción y Participación Política en el Campo", así como los ensayos: "La Inducción en el Sistema Nacional de Planeación en México", "Consideraciones económicas acerca de la regulación de la empresa pública", "Rectoría del Estado y Economía Mixta".

Resultado electo Presidente de la República Mexicana durante el periodo de 1988-1994, en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México.

La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años , la estructura del PRI se debilitó , apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica.

Durante 1991 y 1992 , a través de una serie de discursos, Salinas puso punto final a la reforma agraria,

Tomó la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. Otro legado del gobierno salinista fue la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica.

Otros eventos destacable durante el mandato de Salinas de Gortari, fue la venta de Telmex, la privatización de la banca y la firma del TLC.

Finalmente Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre; y en el exterior como efecto tequila.

“LO POSITIVO DE VENUSTIANO CARRANZA”

En 1908 se unió a Francisco I. Madero con el fin de derrocar a Porfirio Díaz. Cuando Madero fue asesinado, formuló el Plan de Guadalupe que desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República y formó el Ejército Constitucionalista, del cual fue Primer Jefe. Su propuesta política era instaurar la obediencia a la Constitución y restaurar el orden. Instituyó el municipio libre, legalizó el divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo.

“LO POSITIVO DE ADOLFO RUIZ CORTINES”

Llego a ser gobernador de su estado natal tomando posesión del cargo el 10 de diciembre de 1944. Se ganó la aceptación de la gente veracruzana por su gran calidad humana.

Posteriormente fue elegido Presidente de la República, ganándole la contienda electoral a su contrincante, el general Miguel Enrique Guzmán. Toma protesta el 1º de diciembre de 1952.

-Aumentó la producción petrolera, con las plantas refinadoras de Azcapotzalco y Ciudad Pemex, mientras que la Comisión Federal de Electricidad incorporó al sistema 627 localidades.

Ruiz Cortines envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución.

En terminos generales se considera que el sexenio de Ruíz Cortines fue positivo, ya que en el ámbito económico, social y tecnológico hubo grandes avances .

“LO NEGATIVO”

Durante su gobierno se produjeron problemas por el desnivel de la balanza comercial, así en abril de 1954 se decretó la devaluación del peso mexicano, cuya paridad pasó de 8.65 a 12.50. Sin embargo esa devaluación tan severa aseguró la estabilidad del peso durante 22 años.

“LO POSITIVO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI”

Durante 1991 y 1992 , a través de una serie de discursos, Salinas puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría más como un instrumento de control social que como una solución efectiva al problemas del agro mexicano.

Tomó la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria.

Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II.

El Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC) fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y por el Primer Ministro canadiense, Brian Mulroney.

“LO NEGATIVO”

Finalmente Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre; y en el exterior como efecto tequila.